

CONTRATO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA A Tiempo.

El presente documento constituye un contrato legal y vinculante entre **Cecilia Rodriguez Torres**, propietaria de la marca **Agnelo Software** (en adelante, el "**PROVEEDOR**"), y la persona física o moral que contrata, accede o utiliza la plataforma de software (en adelante, el "**CLIENTE**"). Al registrarse, iniciar sesión por primera vez o marcar la casilla de aceptación, el **CLIENTE** manifiesta su consentimiento expreso y se obliga a cumplir con todas las cláusulas establecidas a continuación.

CLÁUSULA 1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre el software, código fuente, interfaces de usuario, diseños gráficos, logotipos, marcas comerciales, algoritmos, metodologías, bases de datos y cualquier otra herramienta tecnológica asociada a **A Tiempo** (en adelante, la "Plataforma"), pertenecen de forma exclusiva al **PROVEEDOR** y están protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en México, así como por los tratados internacionales aplicables.

El uso de la Plataforma por parte del **CLIENTE** no constituye, bajo ninguna circunstancia, una transmisión, cesión, venta o licenciamiento permanente de los derechos de propiedad intelectual del código o del sistema. El **CLIENTE** adquiere únicamente una licencia de uso de software de carácter **personal, no exclusiva, intransferible, revocable y temporal**, limitada exclusivamente a la vigencia del servicio contratado y para las finalidades operativas descritas en estos Términos.

Queda estrictamente prohibido al **CLIENTE**, sus empleados, socios o cualquier tercero relacionado:

1. Copiar, modificar, duplicar, reproducir, revender o distribuir el software o su código fuente en todo o en parte.
2. Realizar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o intentar descubrir el código fuente de la Plataforma.
3. Remover, alterar u ocultar cualquier aviso de derecho de autor (*copyright*), marcas o leyendas de propiedad incluidas en la Plataforma.
4. Crear obras derivadas basadas en el software o en su diseño visual.
5. Utilizar scripts, bots, scrapers o APIs no oficiales para extraer datos de la interfaz de forma automatizada.

En caso de que el **CLIENTE** incumpla con lo establecido en esta cláusula, el **PROVEEDOR** se reserva el derecho de rescindir el servicio de forma inmediata, sin derecho a reembolso, e iniciar las acciones legales de carácter civil, administrativo o penal que correspondan ante las autoridades mexicanas competentes.

CLÁUSULA 2. EXPEDIENTE CLÍNICO DIGITAL Y DATOS PERSONALES SENSIBLES.

El CLIENTE reconoce que las notas de tratamiento, diagnósticos, síntomas e historiales médicos ingresados en la Plataforma constituyen **Datos Personales Sensibles** bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).

El CLIENTE manifiesta bajo protesta de decir verdad que cuenta con todas las licencias médicas, avisos de funcionamiento y certificaciones sanitarias vigentes exigidas por las autoridades de salud en México (Cofepris y Secretaría de Salud) para ejercer su actividad profesional.

La Plataforma actúa únicamente como un proveedor de infraestructura y almacenamiento tecnológico (Encargado) en la nube y **no valida, supervisa ni responde por el contenido de las notas médicas**, diagnósticos, tratamientos o recetas emitidas por el CLIENTE. El CLIENTE es el único responsable de la praxis profesional, del correcto llenado del expediente clínico conforme a la **NOM-004-SSA3-2012** y la **NOM-024-SSA3-2012**, así como de obtener el consentimiento expreso y por escrito de sus pacientes para el tratamiento de sus datos de salud.

CLÁUSULA 3. RELACIÓN DE LAS PARTES Y DESLINDE DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE DATOS PERSONALES.

Las Partes reconocen que, respecto de los datos personales de los clientes finales, usuarios o contactos que el **CLIENTE** introduzca, procese o envíe a través de **A Tiempo**, el **CLIENTE** actuará única y exclusivamente como "Responsable" y el PROVEEDOR actuará estrictamente como "Encargado" del tratamiento, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) en México.

Por lo anterior, el **CLIENTE** se obliga y compromete a:

1. Contar con un Aviso de Privacidad integral, legalmente válido y disponible para sus usuarios finales antes de recopilar su información.
2. Asegurar que dicho Aviso de Privacidad autorice expresamente el uso de plataformas de mensajería instantánea automatizada (como WhatsApp/Meta Platforms, Inc. o SMS con Telnyx LLC, el almacenamiento en infraestructura tecnológica en la nube de terceros (como MongoDB), así como el uso de herramientas de análisis de uso (analytics) sobre dicha mensajería (PostHog), incluyendo las transferencias internacionales de datos que esto conlleva.
3. Abstenerse de utilizar el sistema para enviar mensajes a usuarios que hayan ejercido su derecho de oposición o revocado su consentimiento.

El PROVEEDOR no será responsable bajo ninguna circunstancia por multas, sanciones, demandas o reclamaciones derivadas de la omisión del **CLIENTE** en la obtención del consentimiento de sus usuarios. El CLIENTE se obliga a sacar en paz y a salvo a el PROVEEDOR de cualquier procedimiento ante **la autoridad federal mexicana competente o el organismo técnico especializado en materia de protección de datos personales en posesión de los particulares que legalmente ejerza las funciones de control y sanción**, motivado por el mal uso de las bases de datos personales.

Para la correcta ejecución del servicio, el **CLIENTE** autoriza expresamente la subcontratación de los siguientes proveedores de infraestructura (Subencargados), cuyos servidores se encuentran fuera del territorio nacional:

- **Meta Platforms, Inc. y WhatsApp LLC:** Proveedores de la infraestructura tecnológica, servidores de procesamiento y de la interfaz de programación de aplicaciones denominada WhatsApp Business API.
- **MongoDB, Inc.:** Servicios de infraestructura, alojamiento en la nube, respaldo y gestión de bases de datos automatizadas.
- **Telnyx LLC:** Proveedor de infraestructura global de telecomunicaciones en la nube (CPaaS), utilizado exclusivamente para el procesamiento, enrutamiento y envío seguro de alertas y notificaciones a través de mensajes de texto cortos (SMS).
- **PostHog:** Proveedor de servicios de análisis de uso (analytics), utilizado para comprender patrones de uso del servicio de mensajería automatizada (por ejemplo, inicio de conversación, citas agendadas o canceladas). PostHog no recibe el número telefónico del usuario final en texto plano, sino un identificador cifrado que no permite, por sí solo, identificarlo directamente. Sus servidores se encuentran ubicados en la Unión Europea.
- **Upstash, Inc.:** Proveedor de infraestructura en la nube (Redis), utilizado para el almacenamiento temporal de sesiones de conversación automatizada, códigos de verificación de seguridad (OTP) y servicios de notificación en tiempo real. Los datos de sesión se almacenan de forma cifrada y con eliminación automática tras un periodo breve; los códigos de verificación se asocian a un identificador cifrado, nunca al número telefónico en texto plano.

CLÁUSULA 4. CONTROL DE ACCESOS POR ROLES Y SEGURIDAD.

El CLIENTE se compromete a administrar de forma responsable las credenciales de acceso asignadas a su personal. El sistema proporciona un esquema de **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)** que el CLIENTE debe respetar para garantizar la confidencialidad médica:

- **Rol Especialista/Médico:** Cuenta con acceso total para visualizar notas de tratamiento e historial clínico.
- **Rol Asistente/Recepción:** Limitado exclusivamente a la gestión de citas y datos de contacto básicos. Queda estrictamente restringido su acceso a diagnósticos y notas clínicas.

El CLIENTE es responsable directo de cualquier filtración de información derivada del uso compartido de contraseñas o de la asignación incorrecta de roles a su personal de asistencia.

CLÁUSULA 5. MECANISMO DE BAJA AUTOMATIZADA ("STOP").

El CLIENTE acepta y reconoce que la Plataforma cuenta con un mecanismo automatizado para darse de baja (Opt-Out) y así proteger los derechos de los usuarios finales y cumplir con las políticas de **Meta Platforms, Inc, WhatsApp y/o Telnyx LLC**.

Si un receptor de mensajes responde con la palabra "**STOP**", "**CANCELAR**", "**ALTO**" o equivalentes, la Plataforma bloqueará de forma automática e inmediata el envío de futuras comunicaciones hacia ese número telefónico. El CLIENTE se compromete a respetar dicha decisión de oposición y exime al PROVEEDOR de cualquier responsabilidad por citas no confirmadas, desatenciones o pérdidas de comunicación derivadas de dicha restricción automatizada.

CLÁUSULA 6. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO.

La Plataforma se proporciona "tal cual" (*as is*) y "según disponibilidad". Debido a que el correcto funcionamiento del software depende de la integración técnica con proveedores de infraestructura ajenos al control del PROVEEDOR, el CLIENTE acepta que el PROVEEDOR no será responsable por fallas, retrasos o suspensiones del servicio causadas por:

1. Caídas del sistema, fallos técnicos, actualizaciones imprevistas o interrupciones en los servidores globales de **Meta Platforms, Inc. Telnyx LLC** o **MongoDB**.
2. Bloqueos, suspensiones de cuentas o restricciones en las líneas telefónicas aplicadas directamente por **Meta Platforms, Inc., WhatsApp** o **Telnyx LLC** debido al envío de contenido prohibido, sospecha de spam o violaciones a los lineamientos de uso de dichas empresas por parte del CLIENTE. El CLIENTE declara conocer y obligarse a cumplir con la *Política de WhatsApp Business* y las *Políticas Comerciales de WhatsApp*, disponibles en sus portales oficiales:

WhatsApp: <https://www.whatsapp.com/legal/business-app-privacy-policy>.

Meta Platforms, Inc. <https://www.facebook.com/privacy/policy/>

Telnyx: <https://telnyx.com/terms-and-conditions-of-service> ,
<https://telnyx.com/acceptable-use-policy>

3. Fallas en la red de telecomunicaciones o proveedores de internet del **CLIENTE** o de sus usuarios finales.

Límite Máximo de Indemnización: En el supuesto caso de que una autoridad judicial determine responsabilidad económica al PROVEEDOR, las Partes acuerdan que la indemnización total máxima acumulada estará limitada a un monto equivalente a la suma de las mensualidades pagadas por el CLIENTE en los últimos 3 (tres) meses anteriores al suceso que dio origen a la reclamación. El PROVEEDOR no responderá por daños indirectos, incidentales, punitivos ni lucro cesante.

CLÁUSULA 7. CONFIDENCIALIDAD.

Las Partes se obligan a mantener bajo estricta confidencialidad toda la información técnica, comercial, operativa o médica que se revelen mutuamente (la "Información Confidencial"). El PROVEEDOR se compromete expresamente a no vender, transferir, comercializar, ceder ni divulgar a terceros las bases de datos de los contactos o pacientes del CLIENTE.

Excepciones a la Confidencialidad. No se considerará Información Confidencial aquella que sea del dominio público o sea requerida formalmente por una autoridad judicial, ministerial o administrativa competente mediante una orden legal que funde y motive dicha solicitud.

Garantía de No Retención y Subsistencia: En congruencia con los procesos de borrado definitivo al término del contrato, el CLIENTE acepta que la obligación de confidencialidad del PROVEEDOR específicamente sobre las bases de datos operativas del CLIENTE se extingue materialmente en el momento en que se ejecuta la supresión irreversible del sistema al finalizar el periodo de gracia de 30 días, en virtud de que el PROVEEDOR ya no contará con acceso técnico ni material a dicha información. No obstante, a lo anterior, la obligación del CLIENTE de mantener bajo estricta confidencialidad el código fuente, interfaces, secretos industriales y propiedad intelectual de la Plataforma subsistirá con carácter indefinido de conformidad con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

CLÁUSULA 8. RESCISIÓN Y POLÍTICA DE RETENCIÓN DE DATOS DE SALUD.

Rescisión por Incumplimiento: El PROVEEDOR podrá suspender o rescindir el acceso al sistema de forma inmediata por falta de pago (retraso mayor a **5 días naturales**), uso del sistema para fines ilícitos o envío de spam, o violaciones a las cláusulas de propiedad intelectual.

Efectos de la Terminación y Retención Normativa: En caso de cancelación o rescisión del servicio, el CLIENTE contará con un plazo improrrogable de **30 (treinta) días naturales** para exportar y descargar la totalidad de los expedientes clínicos y catálogos de la Plataforma. Transcurrido dicho plazo de gracia, el PROVEEDOR procederá al bloqueo inmediato de la información, la cual será suprimida de forma definitiva y permanente de los servidores de producción y respaldos en un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles adicionales, sin que quede copia alguna en posesión del PROVEEDOR.

El CLIENTE reconoce que, de conformidad con la **NOM-004-SSA3-2012**, la obligación legal de conservar los expedientes clínicos por un periodo mínimo de 5 (cinco) años recae exclusiva y directamente sobre el CLIENTE en su calidad de profesional o centro de salud. El PROVEEDOR queda totalmente eximido de cualquier responsabilidad civil, penal o administrativa derivada de la pérdida de continuidad en la custodia de dichos expedientes debido a la omisión de exportación por parte del CLIENTE.

CLÁUSULA 9. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN.

Ambas Partes manifiestan que los presentes Términos y Condiciones respetan los derechos esenciales del consumidor digital en términos del artículo 76 BIS de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Para cualquier controversia de carácter administrativo derivada de la prestación del servicio técnico, las Partes se someterán al procedimiento de conciliación ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) de forma previa a acudir a las instancias judiciales pactadas en la Ciudad de Querétaro, renunciando de forma expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.

Última actualización: Agosto 2026.